

LEI FEDERAL Nº 11.340/06 E ALTERAÇÕES PROPOSTAS PELAS LEIS Nº 13.827/2019, 13.871/2019 E 13.882/2019

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

6. Segundo a Lei Maria Da Penha, a violência contra a mulher pode ser psicológica, sexual, moral, patrimonial e obstétrica.

COMENTÁRIO

A violência obstétrica é aquela que acontece durante o parto, logo após o parto, situações de violência com o bebê. O Brasil já foi condenado por uma situação como essa, pelo Comitê da Convenção Internacional sobre Eliminação de todas as violências contra a mulher de 1979. Na Lei Maria da Penha, no entanto, não existe preocupação com a violência obstétrica, mas com a violência doméstica e familiar.

A TUTELA DOS DIREITOS DA MULHER NA LEI MARIA DA PENHA

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

I – a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;

II – a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;

III – a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV – a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

V – a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

ANOTAÇÕES



5m

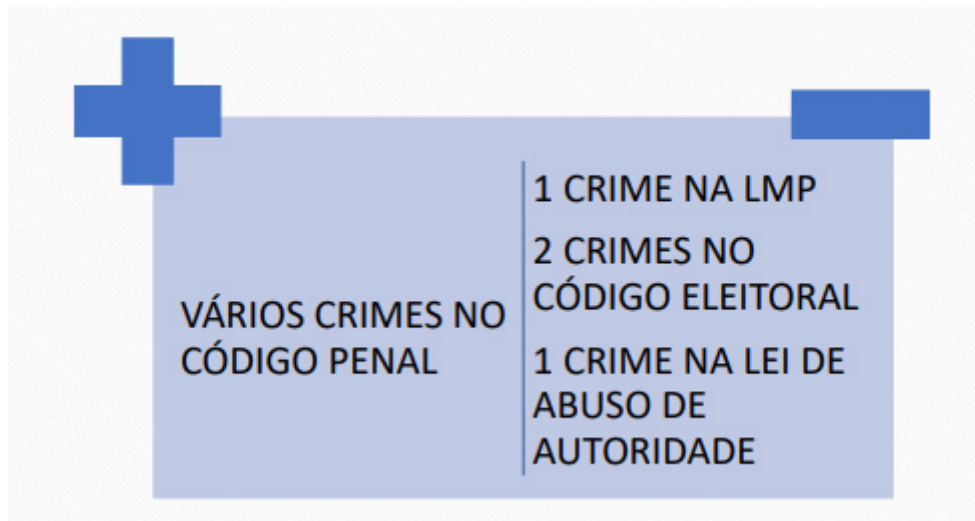
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

7. A tutela penal dos direitos da mulher depende de vários tipos penais previstos na Lei Maria Da Penha.

COMENTÁRIO

A Lei Maria da Penha só tem um artigo penal, art. 24-A. Não é um tipo penal originário, sendo introduzido após. É o crime de desobediência à ordem judicial que manda aplicar medidas protetivas de urgência. Os outros tipos penais estão no Código Penal. Ex.: art. 121 (feminicídio), art. 129 (violência doméstica), art. 147 (ameaça), art. 147-A (perseguição), art. 147-B (violência psicológica), art. 213 (estupro).

ANOTAÇÕES



No Código Eleitoral, há dois crimes, um deles é o crime de violência política de gênero. Ex.: intimidar deputada, senadora, prefeita, governadora ou presidente no exercício do seu mandato ou no curso da campanha eleitoral.

Há um crime na Lei de Abuso de Autoridade, que é o crime de violência institucional, art. 15-A.



ANOTAÇÕES



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

8. A Lei Maria da Penha só se aplica a relações de parentesco.

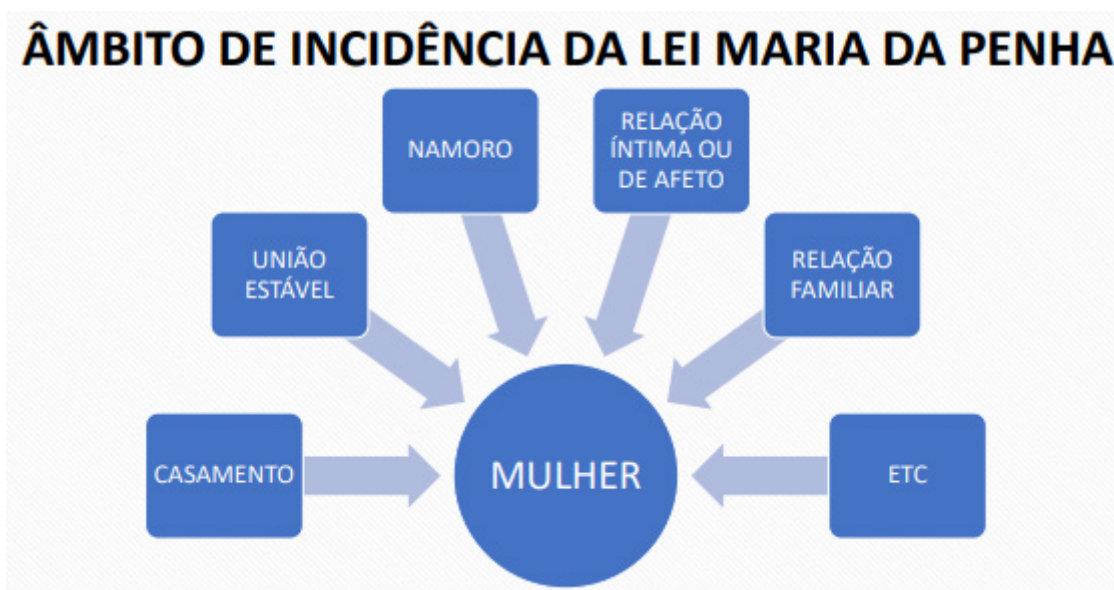


COMENTÁRIO



10m

O art. 2º da Convenção de Belém do Pará protege a mulher da violência familiar e das relações interpessoais e afetivas (até mesmo as já rompidas).



VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER: JURISPRUDÊNCIA EM TESES 41

1. A Lei n. 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha, objetiva proteger a mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial, desde que o crime seja cometido no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto.

Ex.: o agressor é o ex-namorado da vítima. É uma situação de aplicação da Lei Maria da Penha.

4. A violência doméstica abrange qualquer relação íntima de afeto, dispensada a coabitação.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

7. A agressão do namorado contra a namorada, mesmo cessado o relacionamento, mas que ocorra em decorrência dele, está inserida na hipótese do art. 5º, III, da Lei n. 11.340/06, caracterizando a violência doméstica.



15m

9. A Lei Maria da Penha só se aplica a relações heterossexuais.

COMENTÁRIO

Ex.: uma briga entre um casal de duas mulheres. Uma delas agride a esposa. É uma questão de Maria da Penha, que se aplica a questões homoafetivas.

Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher: Jurisprudência em Teses 41

2. A Lei Maria da Penha atribuiu às uniões homoafetivas o caráter de entidade familiar, ao prever, no seu artigo 5º, parágrafo único, que as relações pessoais mencionadas naquele dispositivo independem de orientação sexual.

10. A Lei Maria da Penha exige que a mulher vítima seja hipossuficiente.

COMENTÁRIO

Pode ser hipossuficiência econômica ou social que não é exigida. A Lei Maria da Penha se aplica a qualquer mulher.

Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher: Jurisprudência em Teses 41

5. Para a aplicação da Lei n. 11.340/2006, há necessidade de demonstração da situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência da mulher, numa perspectiva de gênero.

6. A vulnerabilidade, hipossuficiência ou fragilidade da mulher têm-se como presumidas nas circunstâncias descritas na Lei n. 11.340/2006.

Todo direito deve se aplicar de forma a proteger a pessoa de não restringir o direito.



20m

11. Nos crimes de violência doméstica e familiar, o autor da agressão pode ser homem ou mulher.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

A Lei Maria da Penha também se aplica às relações homoafetivas e de poliamor, desde que exista, no polo passivo, uma mulher.

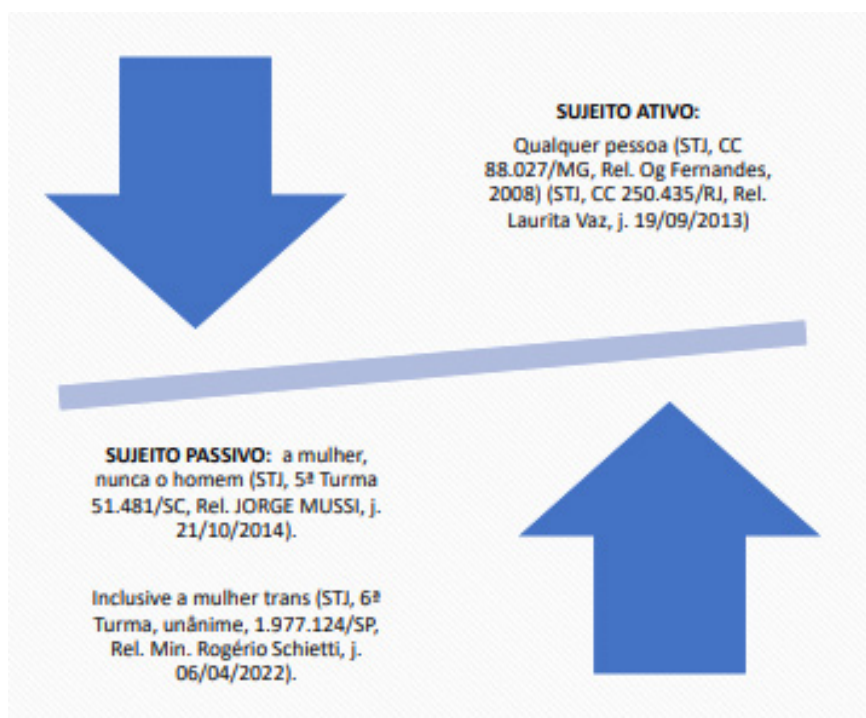
Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher: Jurisprudência em Teses 41

3. O sujeito passivo da violência doméstica objeto da Lei Maria da Penha é a mulher, já o sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade, além da convivência, com ou sem coabitação.

12. Nos crimes de violência doméstica e familiar, a vítima pode ser mulher cis ou trans.

COMENTÁRIO

A Lei Maria da Penha também protege as mulheres trans.



25m

ANOTAÇÕES

Mulheres sofrem discriminação. Mulheres pobres, negras, nordestinas, as mulheres com deficiência sofrem outro aspecto de discriminação. Mulheres trans sofrerão ainda mais discriminação. Há situação de vulnerabilidade de mulheres trans, muitas vezes, mais intensa do que da mulher biologicamente considerada.

- 13.** Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, admite-se a aplicação de penas alternativas.

COMENTÁRIO

Morrem 2 mulheres de violência doméstica e familiar por dia no Brasil. Por isso, o objetivo é conter a violência e não poupar o agressor, punindo-o efetivamente.

Penas Alternativas

Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

Obs.: pelo Código Penal, para a pena alternativa, o crime não pode ser cometido com violência contra a pessoa.

Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher: Jurisprudência em Teses 41

15. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de violência doméstica, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

10. Não é possível a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria nos delitos praticados com violência ou grave ameaça no âmbito das relações domésticas e familiares.



30m

ANOTAÇÕES

GABARITO

- 6. E
- 7. E
- 8. E
- 9. E
- 10. E
- 11. C
- 12. C
- 13. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vladimir Aras.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
